

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 지체상금 시행 기준 준수 부적정

2. 관계기관 : □□□□실, ○○○○○실

3. 내 용

가. 지체상금을 적용에 관한 사항

1) 업무개요

공단에서는 회계규정 제31조(전표의 대용) 및 계약사무규정 제77조(계약의 성립) 제2항에 따라 금액이 3천만 원 이하인 계약 중에서 거래의 정확성과 신뢰성 등을 고려할 때 계약서를 작성하는 것이 적합하지 않은 일부에 대하여는 계약서 작성을 생략함으로써 절차를 간소화하고 업무의 효율을 기하고 있습니다.

2) 관계법령 및 판단기준

공단 회계규정 제31조(전표의 대용) 및 계약사무규정 제77조(계약의 성립) 제2항에 따라 계약서 작성을 생략하는 경우에는 계약상대자로부터 청구서, 각서, 협정서, 승낙사항 등 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 갖춰 두어야 하고, 이에 대하여 증거서류를 구입(물품·기타) 및 집행(공사·용역) 결의서¹⁾로 대체하려는 경우에는 회계규정 제37조(증빙서류의 작성)에 따라 지급의 뜻, 공사명, 품명 및 수량, 산출내역, 부분급 내용과 지급회수, 선급금 및 개산금의 표시 등 필요한 사항을 명기하도록 규정하고 있습니다.

한편 계약사무규정 제112조(지체상금)에서 이사장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약상 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 일정한 율²⁾과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 하고, 계약상대자의 책임 없는 사유로 계약 이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다고 정하고 있습니다.

1) 계약사무규정 제77조 제2항에 따른 기획재정부장관이 따로 정하는 회계경리에 관한 서식

2) 공사 : 1천분의 0.5, 물품의 제조·구매 : 1천분의 0.75, 물품의 수리·가공·대여, 용역 및 기타 : 1천분의 1.25, 군용 음·식료품 제조·구매 : 1천분의 1.5, 운송·보관 및 양곡가공 : 1천분의 2.5

따라서 계약서 작성을 생략하고 결의서로 대체하고자 하는 때에는 지체상금과 계약보증금 등 납부 사항을 명확하게 기재하여 계약상대자가 확인할 수 있도록 함으로써, 계약 과정에서 계약상대자 간에 발생할 수 있는 갈등을 예방하고 거래의 안전성을 보장할 수 있는 근거를 마련하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021. 1. 1.부터 2021. 9. 30.까지 본사 각 부서에서 추진한 각종 계약 및 거래 내역을 확인한 결과, 계약서를 생략하고 결의서를 작성한 경우에 공사·구매·용역 등 거래 대상 품목의 종류와 상관없이 물품 구매 시 사용되는 결의서 서식을 일관되게 사용함으로써 지체상금률을 1천 분의 1.25로 동일하게 적용하여 계약을 체결한 사례가 확인되었으며, 계약서를 작성한 경우에도 지체상금률을 관련 법령 및 규정에서 정해진 기준과 일부 다르게 적용하고 있는 사실이 있습니다.

[표 1] 2021년(1~9월) 본사 결의서 등 작성을 통한 거래 현황

(단위 : 천 원, %)

계약명	계약부서	거래 품종	계약일자	계약금액	지체 상금률	계약서류
보훈병원 장례식장 책자 제작	○○○○부	용역	'21.01.22.	550	0.15	결의서
2021년도 설 명절 기념품 지급	◇◇◇◇부	물품	'21.01.28.	7,740	0.12	계약서
공단 홍보관 벽면 콘텐츠 수정	■■■■실	용역	'21.02.23.	5,302	0.15	결의서
공단 대표 홍보영상(국문) 수정 제작	■■■■실	용역	'21.07.21.	5,445	0.15	결의서
전주보훈요양원 CI 제작	■■■■실	용역	'21.09.01.	2,200	0.15	결의서
공단 대표 홍보영상(영문) 수정 제작	■■■■실	용역	'21.09.24.	2,750	0.15	결의서

나. 지체상금 미 회수에 관한 사항

1) 업무개요

○○○○부에서는 보훈병원 현황 및 실적 통계, 임상연구 등 운영 상황을 기록·보전하여 보훈의료사업 기획 등 업무에 활용하고자 매년 '보훈병원 연보 및 보훈의료통계 자료집(이하 "자료집"이라 함)' 도서 책자를 발간하고 있으며,

2020년과 2021년에 자료집 발간을 위한 계약 체결 내역은 [표 2]와 같습니다.

[표 2] 2020~2021 보훈병원 연보 및 통계자료집 제작 계약 내역

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약기간	계약상대자	계약금액	지체상금률
2020년 보훈병원 연보 및 손에 잡히는 보훈의료통계 제작 용역	2021.07.05. ~2021.07.21.	○○페이퍼	7,524	0.125%
2019년 보훈병원 연보 및 통계 책자 제작	2020.06.23. ~2020.07.10.	사회적협동조합 ○○○창작소	11,000	0.125%

2) 관계법령 및 판단기준

자료집 제작 용역계약서 상 용역계약 특수조건에서 계약 대상의 납품일은 납품 요구된 용역의 전량이 검수 완료된 일자로 하며 납품된 과업이 검수에 불합격되어 재 납품된 경우 재 납품된 용역의 납품일을 검수 완료일로 한다고 상호 간에 합의하였으며, 용역계약 일반조건에 따라 계약상대자는 과업내용의 변경 등으로 일정 등에 변경이 필요한 때에는 사전에 용역공정 예정표 등을 제출하여 관련 서류를 변경하도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○부에서는 해당 계약에 대하여 계약상대자가 기한 내에 목적물 전량에 대한 납품 및 검수가 완료하였는지를 확인하여 계약에서 정해진 완수 일자를 지나서 최종 검수가 완료되었다면, 계약사무규정 제112조(지체상금) 및 용역계약 일반조건 제18조(지체상금)에 따라 최대 계약금액의 100분의 30 범위 내에서 0.125% 율에 따른 지체상금을 계약상대자가 납부하도록 부과하여야 합니다.³⁾

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○부에서는 2019년 자료집 책자를 제작하면서 계약상대자인 사회적협동조합 풀그림창작소에서 계약 완수일자인 2020. 7. 25.보다 19일 지연된 2020. 8. 13.에 용역을 완수하여 지체가 있었음에도 지체상금(261,250원 상당)을 부과하지 않았습니다.

3) 용역계약 일반조건 제18조 3항에 열거한 불가항력 사유, 발주기관 책임으로 용역수행이 중단된 경우 등 예외

4. 관계기관 의견

- □□□□실에서는 감사 결과를 수용하고, 감사 결과 처분에 따른 조치를 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 각 부서에서 거래 추진 시 법·규정에서 정한 기준에 따른 지체상금률을 적용할 수 있도록 관리 방안을 강구하시고, (통보)

○ 관리이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 「주의」 조치(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
○○○○부	사무직5급	강재종	의료경영대리	'20.01.01.~'20.12.31.	법무실	주의